

3464. பொதுக்கருத்து பற்றி பேரறிஞன் ருசோவின் கருத்து என்ன?

உடன்பிறப்பே,

“வரப்போகிறது” - “வரப்போகிறது” என்று கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுக்காலமாகச் சொல்லப்பட்டு வருகின்ற மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா இந்த முறை எப்படியும் நிறைவேற்றப்பட்டுவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு நாளை (8-3-2010) மாநிலங்களவையில் முன்மொழியப்படவுள்ளது. ஆளுங் கட்சியான காங்கிரஸ் தனது உறுப்பினர்களுக்கு “கொறடா” உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இயற்கை என்றபோதிலும், முக்கிய எதிர்க் கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியும் தனது உறுப்பினர்களுக்கு தீர்மானத்தை ஆதரிக்க “கொறடா” உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்திலும், சட்டமன்றங்களிலும் மகளிருக்கு 33 சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட வேண்டுமென்ற கோரிக்கை கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக பேசப்பட்டு வருகின்ற பிரச்சினையாகும். ஏதோவொரு காரணத்தால் தள்ளிப் போய் வந்த இந்தக் கோரிக்கை இந்த முறை எப்படியும் நிறைவேறி விடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இந்தியா முழுவதும் எழுந்துள்ளது.

இளம் தலைவர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோதுதான் மகளிர்க்கு நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றங்களில் 33 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு செய்யும் பிரச்சினை பெரிதாகப் பேசப்பட்டது. அதற்கு முதற்கட்டமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகளைப் பொறுத்த “பஞ்சாயத்து ராஜ்” சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த போது, உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மகளிர்க்கு 33 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 1996ஆம்

ஆண்டு நான்காவது முறையாக கழக ஆட்சி தமிழகத்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டவுடன், அதற்கு முன்பு பல ஆண்டுக் காலம் நடைபெறாமல் இருந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தலை அறிவித்து, மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், ஊராட்சிகள் அனைத்திலும் தேர்தலை நடத்தி 1,16,747 மக்கள் பிரதிநிதிகள் நிர்வாகப் பொறுப்புகளையேற்கும் நிலையை உருவாக்கியபோது, மகளிருக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் அனைத்துப் பதவிகளிலும் 33 விழுக்காடு ஒதுக்கீடு செய்து பெரும் சாதனை புரிந்ததின் வாயிலாக 44,143 மகளிர் அப்போது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பொறுப்பேற்கும் நிலைமையை தமிழகத்தில் கழக அரசு செய்து காட்டியது.

அதே 1996ஆம் ஆண்டுதான் நாடாளு மன்றம், சட்ட மன்றங்களில் மகளிர்க்கு இட ஒதுக்கீடு அளிக்கும் மசோதா முதலில் செப்டம்பர் மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் முன் மொழியப்பட்டது. அன்றைய பிரதமர் தேவ கவுடா அவர்கள் தலைமையிலான ஐக்கிய முன்னணி ஆட்சியில் 81வது அரசியல் சாசன திருத்தத்தின் கீழ் இந்த மசோதாவை அன்றைய மத்திய சட்ட அமைச்சராக இருந்த திரு. ராம்காந்த் காலப் அவர்கள் முன் மொழிந்தார். சமாஜ்வாடி, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளின் எதிர்ப்பின் காரணமாக அந்த மசோதா - நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கீதா முகர்ஜி தலைமையிலான நாடாளுமன்றக் கூட்டுக் குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. அந்தக் குழுவின் அறிக்கையானது அதே ஆண்டு டிசம்பர் 9ஆம் தேதியன்று பதினோறாவது மக்கள் அவையில் முன்மொழியப்பட்டது.

பின்னர் அதற்கடுத்த பன்னிரண்டாவது மக்கள் அவையிலே, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியிலே - 84வது அரசியல் சாசன திருத்தமாக இந்த மசோதா நாடாளு மன்றத்தில் - 26-6-1998 அன்று மீண்டும் முன்மொழியப்பட்ட போதிலும், எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பால் மக்களவை ஒத்தி வைக்க நேரிட்டது. அதன்பிறகு பதிமூன்றாவது மக்கள் அவையில், திரு. வாஜ்பய் அவர்கள் பிரதமராக இருந்தபோது 22-11-1999 அன்று மீண்டும் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்டது. அப்போது சட்ட அமைச்சராக இருந்த திரு. ராம் ஜெத்மலானி அவர்கள் மசோதாவை முன்மொழிந்தபோது - சமாஜ்வாடி, ஆர்.ஜே.டி. கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து - சட்ட

அமைச்சரின் கையிலே இருந்த மசோதாவின் நகலைப் பிடிங்கி, கிழித்தெறிந்தனர். அதன் காரணமாக அப்போதும் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படவில்லை.

அதன் பின்னர் 2002ஆம் ஆண்டில் ஒரு முறையும் - 2003ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறைகளும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா நாடாளு மன்றத்தில் முன்மொழிந்தபோதிலும், அப்போதும் அதனை நிறைவேற்றிட இயலவில்லை . 2008ஆம் ஆண்டு, ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சியிலே - சட்ட அமைச்சராக இருந்த திரு. பரத்வாஜ் அவர்கள் மாநிலங்களவையிலே மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை முன்மொழிந்த போதிலும், அப்போதும் அவையிலே ஏற்பட்ட அமளியால் மசோதா நிறைவேற்றவில்லை.

“Don't fail the Women of India” (இந்திய நாட்டு மகளிரை ஏமாற்றிவிடாதீர்கள்) என்ற தலைப்பில் ‘இந்து’ நாளிதழ் இன்று எழுதிய தலையங்கத்தை “The United Progressive Alliance Government's announcement of its intention to push forward the Women's Reservation Bill without any dilution in the coming week is the best political news we have had for a long time. If all goes according to plan, the long-pending Bill will be adopted by both houses of Parliament on or around March 8, which marks the Centenary of International Women's Day” என்றுதான் தொடங்கியுள்ளது.

‘இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்’ நாளிதழ் தனது தலையங்கத்தைத் தொடங்கும்போது, “The Government's renewed efforts to push ahead with the women's reservations bill underline the political value of the measure in its eyes rather than the possibility of enactment” என்று எழுதியுள்ளது. -திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைப் பொறுத்தவரையில் - இன்று நேற்றல்ல, பல ஆண்டுக் காலமாக இந்த மகளிர் இட ஒதுக்கீடு பிரச்சினையில் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டு, ஒவ்வொரு மாநாட்டிலும், பொதுக் குழுவிலும் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றிடத் தவறியதில்லை.

“பெண்ணுரிமை”க்காக 1928ஆம் ஆண்டிலேயே “குடியரசு” இதழிலே தந்தை பெரியார் “பெண்கள் விடுதலையின் பேரால் உலகத்தில் அனேக இடங்களில் அனேக சங்கங்களும், முயற்சிகளும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டு வருவது யாவரும் அறிந்ததே. இம்முயற்சிகளில் ஆண்களும் மிகக் கவலை உள்ளவர்கள் போலக்

காட்டிக் கொண்டு, மிகப் பாசாங்கு செய்து வருகிறார்கள். ஆண்கள் முயற்சியால் செய்யப்படும் எவ்வித விடுதலை இயக்கமும் - எவ்வழியிலும் - பெண்களுக்கு உண்மையான விடுதலையை அளிக்க முடியாது. தற்காலம் பெண்கள் விடுதலைக்காகப் பெண் மக்களால் முயற்சிக்கப்படும் இயக்கங்களும் யாதொரு பலனையும் கொடுக்காமல் போவதல்லாமல், மேலும் மேலும் அவை பெண்களின் அடிமைத்தனத்திற்கே கட்டுப்பாடுகளைப் பலப்படுத்திக் கொண்டே போகும் என்பது நமது அபிப்பிராயம்” என்று எழுதினார்.

இன்றைக்கு இந்தியத் திருநாட்டின் மூலை முடுக்கெல்லாம் முழங்கப்படுகின்ற கொள்கை முரசமாக - மகளிர்க்கு 33 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு தரப்பட வேண்டும் என்ற ஒலியைக் கேட்க முடிகிறது.

ஏன்; தனியாக மகளிர்க்கு இட ஒதுக்கீடு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும்? இப்போது மகளிர் அந்தப் பொறுப்புகளுக்கு போட்டியிட முடியாதா? சட்டம் ஏதாவது தடுக்கிறதா?

சட்டம் தடுக்கவில்லை! சட்டமன்ற வேட்பாளராகவோ, நாடாளுமன்ற வேட்பாளராகவோ; தேர்தலில் ஒரு ஆண் போட்டியிடுவதைப் போல; இப்போது ஒரு பெண்ணும் போட்டியிடலாம்; அரசியல் சட்டம் அதைத் தடுக்கவில்லை. ஆனால் ஆணாதிக்கம் அவர்களைப் போட்டியிட அனுமதிக்கவில்லை. ஆணாதிக்கத்தின் இந்தச் சனாதனச் சம்பிரதாயத்துடன் எவ்வளவு காலத்துக்குச் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்க முடியும்; அதனால்தான் மகளிர்க்கு இத்தனை இடம் என்று ஒதுக்கீடு செய்து, அந்தச் சட்டப்படி அந்த இடங்களில் மகளிர் மட்டும்தான் போட்டியிட முடியும் என்று செய்து விட்டால்; அவர்களுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய உரிமைக்கான அடிக்கல் நாட்டும் திருப்பணி நிறைவேறத் தொடங்கிவிடும்.

ஏற்கனவே தலித் எனப்படும் தாழ்த்தப்பட்ட பெருங்குடி மக்களை; இந்த உரிமைகளை; பெறக் கூடியவர்களாகக் கைதூக்கி விட இருக்கின்ற தனித் தொகுதி முறை எல்லா மட்டத்திலும் அரசியல் சட்ட ரீதியாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதை “மாதிரி” யாகக் கொண்டு; அந்தப் பழைய நிலைக்குப் பங்கமேதும் நேராமல்; இப்போது கோரிக்கையாக வைக்கப்படுகிற மகளிர் இட

ஒதுக்கீட்டை ஏற்றுக் கொண்டு அதற்கான துவக்கத்தை நடத்த சமூகப் பிரக்ஞையுள்ள, உரிமைகள் வழங்கப்படுவதில் உள்ள நியாயங்களை நிலை நாட்டுவதற்கு நினைத்திடும் இயக்கங்கள் முன் வர வேண்டும்.

பொதுக் கருத்து உருவாக வேண்டும் என்று பொறுமையுடன் காத்திருப்பது பொறுப்புடையோர் செயல் எனினும்; கோரிக்கையைத் தள்ளிப் போடுவதற்காகக் 'காத்திருப்பு' என்பது ஏற்க இயலாத ஒன்றாகிவிடும்.

சட்டம் நிறைவேற்றிட தேவையான வாக்குகள் கிடைக்காவிட்டால் கூட இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தராதவர்களை மகளிர் சமுதாயத்துக்கு அடையாளம் காட்டலாம் அல்லவா?

பொதுக் கருத்து பற்றி பிரஞ்சு நாட்டுப் பேரறிஞன் - பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து; பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்கான எழுச்சிப் பாதையை தனது எழுத்து மூலம் வகுத்துக் கொடுத்தவர்களில் ஒருவரும், "வால்டேர்" காலத்தவருமான "ரூசோ" என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமா?

"புதிதாக ஒன்றைச் செயல்படுத்த எடுத்துக் கொள்ளும் போது அதற்கான பொதுக் கருத்து அறிவதற்குத் தேவையான ஒப்பந்தம் ஏற்படத்தான் எல்லோருடைய கருத்தும் ஒரே வகையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அதற்குப் பிறகு எல்லா நிலைகளிலும் அந்தப் பொதுக் கருத்து, எல்லோருடைய விருப்பம் போல அமைந்திட முடியாது. அவ்வாறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும்போது, பெரும்பான்மையோர் கருத்து எதுவோ, அதைத்தான் பொதுக் கருத்து எனக் கொள்ள வேண்டும்"

ரூசோவின் இந்தக் கருத்தையும்; மகளிர்க்கான இட ஒதுக்கீடு சட்டம் கொணர ஆர்வமுடையோர் சிந்தித்துச் செயல்பட முன்வர வேண்டும்.

எனவே முதலில் மகளிர்க்கு 33 சதவிகிதம் என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்வதும்; பின்னர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் என்று படிப்படியாக "உள் ஒதுக்கீடு" செய்து கொள்வதும் சரியானதாகும்.

முதலில் விருந்துக்கான அழைப்பையேற்று வீட்டுக்குள் செல்வோம்.

பின்னர் விருந்தில் படைக்கப்படும் பண்டங்களில் நம் உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளக் கூடியது எது; ஒவ்வாதது எது என்பதைச் சொல்லி அதற்கேற்பப் பரிமாறச் செய்வோம்.

அன்புள்ள,

மு.க.

07-03-2010

சுதந்திரம் தருவதற்காக, நாளைக்குரியதெல்லாம்
சுதந்திரம் தருவதற்காக, நாளைக்குரியதெல்லாம்

சுதந்திரம் தருவதற்காக, நாளைக்குரியதெல்லாம்
சுதந்திரம் தருவதற்காக, நாளைக்குரியதெல்லாம்

3465. நெஞ்சில் மோதும் நினைவலைகள்!

உடன்பிறப்பே,

இந்தியத் திருநாட்டின் விடுதலையே எனதினிய உயிர்மூச்சு -
சுதந்திரமே எனது தூய பிறப்புரிமை என வீரக்கனல் முழக்கமிட்டு,
உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் ஊற்றி வேள்வி வளர்த்து
வெற்றி கண்ட தியாகச் செம்மல்களுக்கும்; இருந்தமிழே, உன்னால்
இருந்தேன்! என்று வாழ்க்கை நெறிவகுத்து, இன்பத்தமிழ் எங்கள்
உயிருக்கு நேர் என எந்நாளும் எண்ணியெண்ணி அன்னைத்
தமிழுக்கு ஆனவழியெல்லாம் அணிசெய்த ஆன்றோர்களுக்கும்,
தமிழ்ச் சான்றோர்களுக்கும்; துறைதோறும் துறைதோறும்
தொண்டாற்றி மக்கள் உள்ளங்களிலும், வரலாற்றிலும் மறையாத
இடம் பெற்றுவிட்ட மாசற்ற மாணிக்கங்களுக்கும்; கழக ஆட்சியில்
நாம் திருவுருவச் சிலைகளென்றும், நினைவகங்களென்றும்,
மணிமண்டபங்களென்றும், சிங்காரச் சென்னை முதல்,
தென்கோடிக் குமரிவரை உருவாக்கி, ஊரும் உலகும் ஏற்றிப்
போற்றிடப் பராமரித்து வருகிறோம்!

எண்ணற்ற சின்னங்கள்; எழுந்து உயர்ந்து நிற்கும்
கட்டடங்கள்! அவை அனைத்தும் சரித்திரத்தின் சாகாக் குறியீடுகள்!
அவற்றைக் காணுந்தோறும், காணுந்தோறும்; காட்சியில்
இல்லாத வேளைகளில் அவைபற்றிச் சிந்திக்கும் தோறும்
சிந்திக்கும் தோறும்; உணர்வுகளில் உயர்மின்சக்தி பாய்ந்ததைப்
போல் இனந்தெரியாததொரு கிளர்ச்சி - நம்முள்ளே ஏற்படுத்திடும்
தாக்கம் - நாமே அந்தந்தக் காலகட்ட வரலாற்றிலேயே வாழ்வதைப்
போன்றதொரு பிரமை!

அனைத்துச் சின்னங்களுமே அரியவை, பெருமையும் பீடும்
நிறைந்தவை, புகழ் மிக்கவை, வாழ்த்தி வணங்கத்தக்கவை;
எனினும், அவற்றுள் ஒருசில மட்டும் -

அற்புதத்தின் உச்சங்கள்

அனுதினமும் அணுப்பொழுதும்

நெஞ்சத்தினின்றும் நீங்காது நிலைத்திருப்பவை;
அயர்ந்து உறங்கும்போதும், விழித்திருக்கும்

வேளையிலும்,

எண்ணத் திரையில் வண்ணநிலவாய்

தண்ணொளி வீசித் தனிஇன்பம் தருபவை!

தமிழர்தம் உள்ளமெல்லாம்

எழுச்சியையும் ஏற்றத்தையும் எந்நாளும் பாய்ச்சுபவை!

அவை -

- “அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம்கூற்று ஆவதாஉம்
உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும்
ஊழ்வினை உறுத்துவந்து ஊட்டும் என்பதாஉம்
சூழ்வினைச் சிலம்பு காரணமாகச்
‘சிலப்பதிகாரம்’ என்னும் பெயரால்” -
திங்களைப் போற்றி; ஞாயிறு போற்றி;
மாமழை போற்றி - பின்னர்
பூம்புகார் போற்றும்; பாட்டுடைச் செய்யுளாம்
நெஞ்சையள்ளும் சிலம்பின் செழிப்பினை உணர்த்தும்
பூம்புகார்க் கலைக்கூடம்!
- இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழ்
மண்ணிலிருந்து விடுதலைக் குரல் எழுப்பிய
மாவீரன் - ‘வானம் பொழியுது; பூமி விளையுது;
மன்னவன் காணிக்கு ஏதுவரி?’ என்று
முதல் முழக்கமிட்ட மாவீரன் - வீரபாண்டிய
கட்டபொம்மன்நினைவாக, நெல்லைச் சீமையிலே,
நெஞ்சுரம் விளைந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிப்
பூமியிலே எழுப்பப்பட்ட கோட்டை!
- பாரதியின் பாட்டாக, பாரதிதாசனின் கவிதையாக,
பல்வேறு அறிஞர் பெருமக்களின் உரையாக,
மொழிபெயர்ப்புக்களாக வடிவு கொண்டிருந்த
வள்ளுவருக்கு; நெடுநாள் ஆசைநிறைவேறிடவும்
நெஞ்சில் இன்பக் கொடியேறிடவும்; வான்புகழ்
கொண்ட தமிழ்நாட்டுக்கு வரலாற்றுப் புகழ்

கொண்ட வள்ளுவர் கோட்டம் - சிங்காரச்
சென்னையிலே!

- 'இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றியான்' எனச் சினம்காட்டி;
'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்' எனச் சமத்துவம்
உணர்த்தி; மானுடத்திற்கே புதுமையானதும்
பொதுமையானதுமான நெறிகளை வகுத்தளித்த
வள்ளுவருக்கு - குறளின் அதிகாரங்களைக்
குறிக்கும் வண்ணம் 133 அடி உயரம் உள்ள
மாபெரும் சிலை - சூழும் தென்கடல் ஆடும்
குமரியிலே!
- அறிவியல் வளர்ச்சியில் புதியதோர் அலையெனப்
பொங்கி எழுந்துவந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தின்
செழுமைகளை முழுதுமாக முன்னெடுத்துச்
சென்று, தமிழகத்திற்கு வளமும் வாய்ப்பும்
குவித்திட, "டைடல் பூங்கா" எனும் தகவல் தொழில்
நுட்பப் பூங்கா சென்னையில் தரமணியிலே!

உடன்பிறப்பே,

எனது நெஞ்சத்தின் நினைவேடுகளில் நிரந்தரமாகப் பதிந்து;
நித்தம் எனது இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்திருக்கும் காலக் கருவூலங்
களாம் இந்த நினைவுச் சின்னங்களைப் பற்றி எனது சிந்தனைகள்
விரிகின்றன.

சென்னையிலே, புதிய சட்டப்பேரவை - தலைமைச்
செயலக வளாகம் திறக்கப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகள் இனிதே
நிறைவேறிவரும் இந்த நல்ல வேளையில் - சிந்தனைகள்
சிறகெடுத்துப் பறக்கின்றன!

பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பு - முப்பத்து ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு - கடந்த காலத்தில் நடந்தவற்றைப் பற்றி நினைத்துப்
பார்க்கிறேன்! எனது நினைவுகளில் பளிச்சிடும் நிகழ்ச்சிகளைப்
பற்றிய செய்திகளை உன்னோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் உவகை
கொள்கிறேன். பழைய செய்திகள் எனினும் நமது பண்பாட்டுச்
செய்திகள்! நம் அனைவரையும் உணர்ச்சி நதிக் கரையில் உலா
வரச்செய்திடும் உன்ன தமான செய்திகள்! திரும்பிப் பார்ப்பதால்
சிந்தையில் தேனூறும் செய்திகள்!

சங்ககாலச் சோழர்களின் தலைநகரமாகவும், துறைமுகப் பட்டினமாகவும், இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சிறந்து விளங்கியது பூம்புகார் எனும் காவிரிப்பூம்பட்டினம். பொதுவாக, கடலுடன் ஆறு கலக்கும் முகத்துவாரத்திற்கு புகார் என்பது பெயர். அதன்படி, காவிரியாறு கடலுடன் கலக்கும் இடமும் புகார் என்றே வழங்கப்பட்டது. பின்னர், இந்தப் புகார் பொலிவின் காரணமாகவும், சிறப்பின் காரணமாகவும் பூம்புகார் என்று அழைக்கப்பெற்றது.

காவிரிப்பூம்பட்டினம் மூன்று பிரிவுகளாக விளங்கியது. கடற்கரை ஓரமாக அமைந்த பகுதி மருவூர்ப்பாக்கம்; நகராக அமைந்த பகுதி பட்டினப்பாக்கம்; இரண்டிற்கும் இடையே அமைந்த பகுதி நாளங்காடி.

கரிகால்சோழன் காலத்தில் தான், காவிரிப்பூம்பட்டினம் சிறப்போடு விளங்கியது. அவன் வடபுலத்துப் படையெடுப்பு முடித்துத் திரும்பியதும், தான் திறையாகவும், பரிசாகவும் பெற்றுவந்த முத்துப்பந்தரையும், தோரண வாயிலையும் கொண்டு அமைத்த கொலுமண்டபம், புலவர்கள் பாடும் பட்டிமண்டபம் ஆயிற்று.

பட்டினப்பாக்கத்தில் வெள்ளிடைமன்றம், இலஞ்சிமன்றம், நெடுங்கல்மன்றம், பூதச் சதுக்கம், பாவைமன்றம் எனும் ஐவகை மன்றங்கள் இருந்தன.

இவைகளெல்லாம் அமையப்பெற்ற பூம்புகார், காலத்தின் கோலத்தால் கடற்கோளுக்கு இரையாகி, மறைந்த நகரங்களில் ஒன்றாகி விட்டது. அப்படி மறைந்த நகரை மீண்டும் அதே வனப்புடன் காணவேண்டும் - கண்ணகி வாழ்ந்த ஊரில் அவளுக்கு நிலையான நினைவுச் சின்னம் எழுப்ப வேண்டுமென்று நான் பெரிதும் விரும்பினேன்.

சிலப்பதிகாரக் காட்சிகளை சிற்பங்களாக வடித்து, அவற்றை ஒரு மண்டபத்திலே அமைத்து, சிலப்பதிகாரக் கதையை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும்வகையில் எடுத்துரைக்க வேண்டுமென்றும், அதற்காக சிலப்பதிகாரக் கலைக்கூடம் ஒன்றினை நிறுவவேண்டுமென்றும் திட்டமிட்டேன்.

அதன்படி பூம்புகாரில் உருவாக்கப்பட்ட அந்தக் கலைக்கூடம் எழுநிலை மாடங்கள் கொண்ட அழகான கட்டடம். முதல்மாடம் 12

அடி உயரம் கொண்டதாகவும், ஒவ்வொரு மாடமும் 5 அடி உயரம் கொண்டதாகவும், ஏழாவது மாடத்தில் உள்ள கலசம் 8 அடி உயரம் கொண்டதாகவும், ஆக, 50 அடி உயரம் கொண்டதாக கலைக்கூடம் அமைக்கப்பட்டது.

கலைக்கூடத்தின் மேல் தளத்தின் உட்புறத்தில் 20 தாமரை வட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. கலைக்கூடத்தின் திறந்த வெளியில் சிலம்பு வடிவில் குளம் அமைக்கப்பட்டது. அதன் கரையில் 2.75 மீட்டர் உயரம் கொண்ட கலையரசி மாதவி சிலையும், 3 மீட்டர் உயரம் கொண்ட தமிழர் பண்பாட்டுச் சின்னமாம் கண்ணகி சிலையும் அமைக்கப்பட்டன.

கண்ணகி வழக்காடும் நிகழ்ச்சியையும் சேர்த்து, சிலப்பதிகாரக் கதையில் உள்ள 49 நிகழ்ச்சிகள் கல்லில் வடிக்கப்பட்டன. கலைக்கூடத்தின் வலது பக்கத்தில் 9 அடி உயரத்தில் கரிகால்சோழனின் சிலையும், இடதுபக்கத்தில் 8 அடி உயரத்தில் இளங்கோவடிகள் சிலையும் அமைக்கப்பட்டன. கலைக் கூடத்தின் உட்புறத்தில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது.

சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள பாவைமன்றம் நடுவில் மணிமண்டபத்தில் 8 தூண்கள் கொண்டதாக அமைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு தூணிலும் திருக்குறளில் காமத்துப்பால் அதிகாரத்தைக் குறிக்கும்வகையில் 8 கன்னியர்களின் சிலைகள் மணிமண்டபத்தின் வட்டவடிவில் உருவாக்கப்பட்டன.

நெடுங்கல்மன்றம், 10 அடி உயரம் உள்ள மேடையில், 52 அடி உயரத்தில் வட்டவடிவில் கருங்கல் தூண் அமைக்கப்பட்டது. 8 தூண்களை 8 வீரமறவர்கள் தாங்கி நிற்பதைப்போல் அமைக்கப்பட்டது.

இலஞ்சிமன்றம் கடற்கரைக்கு அருகில் முன்பும், பின்பும் இரண்டு பொய்கைகளைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டது. மேல்நிலை மாடத்தில் சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய 6 கன்னியர்களின் சிலை அமைக்கப்பட்டது.

கொற்றப்பந்தலும், சிலம்பு வடிவில் பார்வையாளர் காத்திருப்பு மன்றமும் அமைக்கப்பட்டு; 1973ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் 17ஆம் நாளன்று எனது முன்னிலையில், அன்றைய மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் நாவலர் இரா.நெடுஞ்செழியன் அவர்களால் பூம்புகாரில் சிலப்பதிகாரக் கலைக் கூடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து; 1973 மே 12ஆம் நாளன்று நெல்லைச் சீமையில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்கள் மூவருக்கு கழக அரசு விழா எடுத்தது. எட்டயபுரத்தில் பாரதியார் பிறந்து வளர்ந்த பூர்வீக இல்லத்தினை நினைவுச் சின்னமாக்கிட அரசு ஏற்பாடு செய்த விழா - அன்றைக்கே, கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனாருக்கு ஒட்டப்பிடாரத்தில் சிலையெடுத்த விழா - பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் கட்டபொம்மனுக்கு எடுக்கப்பட்ட உணர்ச்சிகரமான விழா.

அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் அளித்த வாக்குறுதிக் கேற்ப; 1974ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் கட்டபொம்மன் கோட்டை எழுப்புவதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு, 1974, ஆகஸ்டு 18ஆம் நாளன்று அந்த எழுச்சிமிகு கோட்டையின் திறப்பு விழாவும் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. விழா மேடையிலேயே கட்டபொம்மனின் வழித்தோன்றல்கள் 200 பேருக்கு நிலப்பட்டா, மனைப்பட்டா வழங்கப்பட்டன.

வரலாறுகளில் காணப்பட்ட செய்திகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு, முன்பு கட்டபொம்மன் கோட்டை இருந்த இடத்திலேதான் இந்தக் கோட்டையும் எழுப்பப்பட்டது. கோட்டையின் வடிவமைப்பு 15 மீட்டருக்கு 15 மீட்டர் சதுர அளவு உள்ளதாகவும், பாதுகாப்பு அரண்களைக் கொண்ட மாதிரி அமைப்புடன் கட்டப்பட்டது. கோட்டையின் மையத்தில் 10 மீட்டர் உயரமுள்ள தர்பார் மண்டபம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த மண்டபத்தின் மேல்புறக் கடைசியில் 3 மீட்டருக்கு 3 மீட்டர் அளவுக்கு மேடை உருவாக்கப்பட்டது. மேல்புறக் கடைசியில் உள்ள மேடையில் உடைவாளின் மீது கையினை வைத்தவாறு தர்பார் மண்டபக் கொலு வீற்றிருக்கும் அமைப்பில் ஒரே கல்லிலான 6 அடி உயரமுள்ள 6 டன் எடை கொண்ட வீரன் கட்டபொம்மனின் அழகுச் சிலை வைக்கப்பட்டது.

அதற்கு இருபுறத்திலும் ஊமைத்துரை, வெள்ளையத்தேவன், தானாபதிப் பிள்ளை, சுந்தரலிங்கம் ஆகியோரின் உருவங்கள் சிற்ப வடிவங்களாக வடித்தெடுக்கப்பட்டு பதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டப்பிடாரம் கிராமத்திலிருந்து கோட்டைக்குச் செல்லும் சாலையில் 5 அழகு வளைவுகள் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோடு உடன் வாழ்ந்து மறைந்த வீரப்பெருமக்களின் நினைவு வளைவுகளாக அமைக்கப்பட்டன.

விழாவில் கலந்துகொண்டு; “இந்தச் சாதனை தமிழன் என்ற உணர்வு படைத்த ஒவ்வொருவரும் ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள் நன்றி உணர்ச்சியோடு போற்றத்தக்கதாகும்” என்று சிலம்புச்செல்வர் ம.பொ.சி அவர்கள் ஆற்றிய உரையும்;

“பாரதத்திலேயே சிறந்த மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றிய பெருமை கலைஞர் அவர்களுக்கு உண்டு. இப்படிப்பட்ட ஆட்சிக்கு - அற்புத சாதனைகளைச் செய்துவரும் ஆட்சிக்கு - கலைஞருக்கு அனைவரும் உறுதுணையாக நிற்க வேண்டும்” என்று பெரியவர் மணலி கந்தசாமி அவர்கள் ஆற்றிய உரையும்;

“மக்களுக்கு நன்மை செய்யும் கலைஞரை வீழ்த்துவது என்பது எட்டப்பன் வேலை என்பதால், அவருக்குத் துணையாக இருக்க வேண்டுமென்ற வகையில் நானும் இங்கே வந்திருக்கிறேன்” என்று நண்பர் சுப்பு ஆற்றிய உரையும்; எனது நினைவிலே இன்றைக்கும் எதிரொலித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

கட்டபொம்மன் என்பதால், இந்த நேரத்தில் இன்னொன்றையும் நினைவு கூர்ந்திட விரும்புகிறேன். 16.10.1999 அன்று வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் அஞ்சல்தலை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. அந்த விழாவில், “கட்டபொம்மன் படை நடத்திப் பரங்கியரை எதிர்த்த அந்த காலக் கட்டத்தில் அவருக்கு இரண்டு தளபதிகள் - வெள்ளையத்தேவன், கட்டபொம்மனோடு இருந்து பரங்கியரை எதிர்த்து உயிர்நீத்தவன். அதைப்போலவே தற்கொலைப் படையின் குண்டுகளையும் அழித்து, தன்னுடைய வீரர்களையெல்லாம் காப்பாற்றி, தன்னையே தியாகம் செய்து கொண்டவன் சுந்தரலிங்கம். அந்த இருவரும் கட்டபொம்மனுடைய வலக்கரம் இடக்கரமாக இருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு வெள்ளையத்தேவனும் சுந்தரலிங்கமும் நாட்டு மக்களுக்கு, நாட்டிற்கு, சமுதாயத்திற்கு வலக்கரம் இடக்கரமாக இருக்கிறார்களா என்றால், இல்லை என்பதைத்தான் வருத்தத்தோடு தெரிவிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறேன்.

ஒரு காலத்தில், சரித்திரக் காலத்தில், புராணக் காலத்தில், புலியும் மானும் ஒரே துறையிலே தண்ணீர் குடித்தன என்று பெருமையோடு சொல்லுவார்கள். இன்றைக்குப் புலியும் மானும் கூட ஒரே துறையிலே தண்ணீர் குடிக்க வேண்டாம்; மானும் மானுமாவது ஒரே துறையிலே தண்ணீர் குடிக்க வேண்டாமா?

என்று நாம் கேட்க வேண்டிய நிலைமை நாட்டிலே இருக்கின்றது என்பதை மிகுந்த வேதனையோடு நான் சொல்லிக் கொள்ளக் கடமைப் பட்டிருக்கிறேன்” என்று எனது ஆழ்ந்த கவலையை வெளியிட்டேன்.

கட்டபொம்மனைப் பற்றி எழுதும்போது, மாவீரன் பூலித்தேவனைப் பற்றிய எண்ணம் என் மனதில் மின்னலெனப் பளிச்சிடுகிறது.

இந்தியாவிலே வெள்ளையரை எதிர்த்து சுதந்திரப் போராட்டம் பல பகுதிகளில் நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆனால், முதன்முதலாக நடைபெற்ற போராட்டம் என்று எடுத்துக் கொண்டால், 1806ஆம் ஆண்டு - அதாவது, வடபுலத்திலே நடந்த சிப்பாய்ப் புரட்சிக்கு 51 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே; வேலூரில் நடைபெற்ற சிப்பாய்க் கலகம்தான் என்று உண்மையிலேயே சரித்திரம் எழுதுகிறவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள். 1857ஆம் ஆண்டிலேதான் வடபுலத்திலே சிப்பாய்ப் புரட்சி நடைபெற்றது. இந்த இரண்டு சிப்பாய்ப் புரட்சிகளுக்கும் முன்பே; வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நடத்திய சுதந்திரப் போராட்டத்திற்கு முன்பே; பாளையக்காரர்களுடன் கூட்டணி அமைத்து வெள்ளையர்களை எதிர்த்த விவேகி பூலித்தேவன். 1750ஆம் ஆண்டு முதல் 1767 வரை ஏறத்தாழ 17 ஆண்டுகள் பலமுறை வெள்ளைக் காரர்களோடு அவர் யுத்தம் செய்திருக்கிறார்.

நெல்லைச் சீமையிலே நெற்கட்டும் செவல் என்ற புகழ்பெற்ற மண்தான் பூலித்தேவன் வாழ்ந்த பூமி. 53 ஆண்டுகளே உயிர்வாழ்ந்த பூலித்தேவன் வீரம், நேர்மை, தன்மான உணர்வுகள் ஆகியவற்றின் வடிவமாகத் திகழ்ந்தார். அது மாத்திரமல்ல; கொடையுள்ளம் கொண்டவர் என்பதற்கு அடையாளமாக ஏழை எளியோர்களுக்கு அடிக்கடி அன்னதானமும், புத்தாடைகளும் வழங்கும் பழக்கம் உடையவராகவும் இருந்தார்.

ஆர்க்காட்டு நவாப்பின் முதல் ஆங்கிலத் தளபதியான அலெக்சாண்டர் நெல்லைச் சீமைக்கு வரிவசூல் செய்ய வந்தபோது, “கப்பம் என்ற பெயரால் ஒரு சல்லிக்காசும் கட்டமுடியாது” என்று ஓங்கி அடித்துச் சொன்னவர்தான் பூலித்தேவன். அது மாத்திரமல்ல; “நெல்லாவது கொடு, வரிக்குப் பதிலாக” என்று கேட்டபோது, “வரி என்று நீ கேட்டால், ஒரு மணி நெல்லைக் கூட நான் உனக்குத் தரமுடியாது” என்று பூலித்தேவன் மறுத்துக்

கூறினான். ஒரு மணி நெல்கூடத் தரமுடியாது, கட்ட முடியாது என்று சொன்ன காரணத்தால்தான் “நெல் கட்டான் செவல்” என்று அந்த ஊருக்கே பெயர் வந்தது. “நெல் கட்டான்” - வரியாக நெல்லைக் கட்டமாட்டான் என்று சொன்ன அந்த சொல்தான், இப்போது திரிந்து “நெல் கட்டும் செவல்” என்று ஆகிவிட்டது. அந்த நெல் கட்டும் செவலில் பூலித்தேவன் வாழ்ந்த மாளிகை கழக ஆட்சியில் புதுப்பிக்கப்பட்டு, பொலிவூட்டப்பட்டு, அந்த மாளிகையையும், மாவீரன் பூலித்தேவன் சிலையினையும் 28.12.1998 அன்று நான் திறந்து வைத்தேன்.

இப்படி கடந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட நினைவுச் சின்னங்களைப் பற்றிய எண்ணங்கள் அலைமோதும்போது, ஒருபுறம் எழுச்சியும் மறுபுறம் ஏக்கமும், ஒருபக்கம் உணர்ச்சியும் மறுபக்கம் உளைச்சலும் ஏற்படுவதைச் சில நேரங்களில் தவிர்த்திட முடியவில்லை!

உடன்பிறப்பே, இந்த முத்தாய்ப்பையெல்லாம் எதற்காக நான் எழுதுகிறேன் என்பதை நீ புரிந்து கொண்டிருப்பாய். ஆம், வருகின்ற 13ஆம் தேதி சென்னையில் மாபெரும் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. அதற்காக நீ இதற்குள் புறப்பட்டுக் கொண்டிருப்பாய் என்பதை நான் அறிவேன். அதைப்பற்றி நாளை விவரமாக எழுதுகிறேன்.

அன்புள்ள,

மு.க.

10-3-2010

3466. என்னை மகிழ்விக்க, சென்னைக்கு வருவாயா?

உடன்பிறப்பே,

பூம்புகாரில் சிலப்பதிகாரக் கலைக்கூடம் உருவாக்கியதாலும், பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கோட்டையைக் கட்டியதாலும், புதியதோர் எழுச்சி தமிழுக்குக் கிடைப்பதை உணர்ந்த நல்லோர் சிலர், மயிலை திருவள்ளுவர் ஆலயத்தைப் புதுப்பிக்க வேண்டுமென்ற முறையீடொன்றை என்னிடம் தந்தனர். அப்போது அந்தக் கோயிலை அன்னியில், சென்னை நகரின் நடுப்பகுதியில் கோட்டம் ஒன்று அமைத்தால் என்ன என்ற ஆசை எனக்குத் தோன்றியது. அதுபற்றி விவாதித்தோம். பெரிய அளவில் வரலாற்றுப் புகழ் வாய்ந்ததாக அந்தக் கோட்டம் அமைய வேண்டுமென விரும்பினோம்.

சென்னையின் மையப் பகுதியான நுங்கம்பாக்கம் ஏரிப் பகுதியில் வள்ளுவர் கோட்டத்தை அமைத்திட முடிவு செய்யப்பட்டது. பூம்புகாரில் சிலப்பதிகாரக் கலைக்கூடப் பணிகளை முன்னின்று நடத்திய சிற்பி கணபதி ஸ்தபதியார் அவர்களும், குமரி முனையில் விவேகானந்தர் மண்டபத்தை வியக்கத்தக்க வண்ணம் வடித்துத் தந்த சிற்பி எஸ்.கே.ஆச்சார் அவர்களும், வள்ளுவர் கோட்டம் அமைத்திடும் வேலைகளை 18.9.1974 அன்று தொடங்கினர். வள்ளுவர் கோட்டம் 99 இலட்சம் ரூபாய்ச் செலவில், 1976ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.

வள்ளுவர் கோட்டத்தின் முகப்பில், காண்போர் கருத்தைக் கவரும்வண்ணம், தோரணவாயில் அமைக்கப்பட்டு, “அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு” என்ற முதல் குறள் பொறிக்கப்பட்டது.

குறள் மணி மாடத்தில், அழகிய வண்ண சலவை கற்பலகைகளில், திறந்த புத்தக வடிவில், தூண் ஒன்றிற்கு

இரண்டு அதிகாரங்கள் வீதம் 1330 குறட்பாக்கள் அமைக்கப் பட்டன. அறத்துப்பாலின் 38 அதிகாரங்கள் கருநிற பளிங்கிலும், பொருட்பாலின் 70 அதிகாரங்கள் சாம்பல்நிற பளிங்கிலும், காமத்துப்பாலின் 25 அதிகாரங்கள் மற்றும் சங்கப் புலவர் ஐவர் பாடிய திருவள்ளுவர் மாலை கருஞ்சிவப்பு பளிங்கிலும் பொறிக்கப்பட்டன.

மணிமாடத்திற்கு மேலே 220 அடி நீளம், 140 அடி அகலம் கொண்ட வேயா மாடம் அமைக்கப்பட்டது. அதில், தேரின் கலசம், கோபுரம், தேரின் கருவறையில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலை ஆகிய மூன்றில் நிழலுருவம் தெரியும்வண்ணம் இரண்டு பெரிய நீர்நிலைகளும், ஒரு சிறிய நீர்நிலையும் அமைக்கப்பட்டது.

கருவறையின் நடுப்பகுதியில் இரண்டு அடி உயரமுள்ள பீடத்தின் மேலே முப்பாலைக் குறிக்கும்வண்ணம், மூன்று விரல்களை உயர்த்திய நிலையில் ஏழடி உயரமுள்ள ஒளிமிக்க கருங்கல்லால் ஆன திருவள்ளுவர் சிலை அமைக்கப்பட்டது.

குறள்மணி மாடத்திற்குக்கீழே 220 அடி நீளம், 100 அடி அகலம் கொண்ட, இடையே தூண்களே இல்லாத 3,500 பேர் அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகளைக் காணும் வண்ணம் பெரிய அரங்க மண்டபம் அமைக்கப்பட்டது. அரங்க மேடையின் நடுவே திருவள்ளுவரின் வண்ண ஓவியமும், இடது புறத்தில் சங்கப்புலவர் அதங்கோட்டாசான் திருவுருவப் படமும், வலதுபுறத்தில் தொல்காப்பியர் திருவுருவப் படமும் அழகிற்கு அணி சேர்க்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டன.

வள்ளுவர் கோட்டத்திற்கு மணிமுடி வைத்தாற்போல், காண்போர் கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்து உயர்ந்து நிற்பது சிற்பத் தேராகும். பெரியதும் சிறியதுமாக, பக்கத்திற்கு நான்கு சக்கரங்கள்; ஒவ்வொன்றும் ஒரே கல்லால் ஆனது. தேரை ஏழடி உயரமுள்ள இரண்டு கல் யானைகள் இழுப்பதைப் போன்று வடிவமைக்கப்பட்டது. தேரைச் சுற்றிலும் 133 அதிகாரங்களும், ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் விளக்கும் அடிப்படையில் 133 அழகிய சிற்பங்களும் செதுக்கப்பட்டன.

வள்ளுவர் கோட்டம் 15.4.1976 அன்று தமிழக ஆளுநர் தலைமையில், குடியரசுத் தலைவர் பக்ருதீன் அலி அகமது அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்த விழாவிற்கு முன்னாள்

முதலமைச்சர் என்ற முறையிலோ, அந்த வள்ளுவர் கோட்டம் எழும்பிடக் காரணமாக இருந்தவன் என்ற முறையிலோ கூட நான் அழைக்கப்படவில்லை. உயிர்வளர் மாதம் ஒன்பதும் ஒன்றும் நிறைந்து, பிறந்த குழந்தையைச் சுமந்ததையும் இன்பமாகக் கருதி, பேற்றுக்கால வேதனையையும் இனிய வேதனையாகக் கொண்டு, பாலூட்டிச் சீராட்டிப் பழமுத்தம் சுளைசுளையாய் தந்து, பள்ளிக்கனுப்பி, பின்னழகும் முன்னழகும் பார்த்துக் களித்து, பருவமடைந்த பின்னர் வாழ்க்கைத்துணை ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த ஆசைக் கிள்ளைக்கு இனிய திருமணவிழா நடைபெறும்போது, தாலி கட்டும் காட்சியினைக் காணமுடியாமல், மணப்பந்தலுக்கு வெளியே நிற்கின்ற தாயின் மனதில் ஒருவிதத் தவிப்பு இருந்தாலும், தன் அன்புச்செல்வத்துக்கு நடைபெறும் மணவிழா குறித்த மகிழ்ச்சி பொங்கிடத்தானே செய்யும்.

அந்தத் தாயின் மகிழ்ச்சியைத்தான் நான் பெற்றேன் அன்று. என் வாழ் நாளின் குறிக்கோள்களில் ஒன்றான வள்ளுவர் கோட்டத் திறப்பு விழாவை அகக் கண்ணால் கண்டு, ஆனந்தம் கொண்டேன்!

முக்கடல் சந்திக்கும் குமரிமுனையில், வான்புகழ் வள்ளு வருக்குச் சிலை அமைக்க 31.12.1975 ஆம் நாளன்று எனது தலைமையில் கூடிய கழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவெடுத்து அறிவிக்கப்பட்டு, சிலை அமைப்புக்கான ஆயத்தப் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது, கழக அரசு கலைக்கப்பட்டது.

15.4.1979 அன்று இந்திய நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டியபோதிலும், சிலை அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை.

நான் முன்றாவது முறையாகத் தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றவுடன், “குமரிமுனையில் வள்ளுவருக்கு குறளின் அதிகாரங்களைக் குறிக்கும்வண்ணம் 133 அடி உயரமுள்ள மாபெரும் சிலை ஒன்று அமைக்கும் பணி தொடங்கப்படும்” என்று 17.3.1990 அன்று நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவித்து, நிதி ஒதுக்கீடும் செய்து, கல்லில் சிலை சமைக்கும் பணியினை கணபதி ஸ்தபதியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கான ஆணையினை 19.7.1990 அன்று வழங்கினேன். 6.9.1990 அன்று குமரிமுனையில் திருவள்ளுவர் சிலை அமைப்புப் பணியை நான் நேரில் சென்று தொடங்கி வைத்தேன்.

அறத்துப்பாலின் 38 அதிகாரங்களைக் குறிக்கும்வகையில், சிலையின் பீடத்தின் உயரம் 38 அடி என்றும்; பொருள் மற்றும் இன்பத்துப்பாலின் 95 அதிகாரங்களைக் குறிக்கும் வகையில், பீடத்தின் மேல் சிலையின் உயரம் 95 அடி என்றும்; ஆகமொத்தம் 133 அடி என்றும்; சிலை அமைப்பதற்கு 3 டன் முதல் 8 டன் வரை எடையுள்ள 3,681 கற்கள் தேவையென்றும்; 133 அடி உயரத் திருவள்ளுவர் சிலையின் மொத்த எடை 7,000 டன் என்றும் கணக்கிடப்பட்டது. 1990ஆம் ஆண்டு சிலை அமைப்புப் பணி தொடங்கிய போதிலும், 1991ஆம் ஆண்டு முதல் 1996, மே திங்கள் வரையிலான காலத்தில் பணிகள் மிகவும் தொய்வடைந்து நின்றுவிட்ட நிலையில் இருந்தன.

நான்காவது முறையாக முதலமைச்சராக மீண்டும் நான் பொறுப்பேற்றதற்குப் பிறகு, சிலை அமைப்புப் பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டு; உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் திருவள்ளுவர் சிலை, உலகத் தமிழினமே ஒன்று திரண்டு நிற்க, 2000ஆம் ஆண்டு ஜனவரித் திங்கள் முதல்நாள் சூழும் தென்கடல் ஆடும் குமரிமுனையில் என்னால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

அந்த விழா நிகழ்ச்சிகள் அப்படியே என் நெஞ்சில் காட்சிகளாகப் பதிவாகியிருக்கின்றன. “தொடர்ந்து திருக்குறளுக்குக் கலைஞர் ஆற்றியிருக்கிற பணிகளே ஒரு இருபது பணிகள் இருக்கும். அதன் சிகரமாக வள்ளுவருடைய திருவுருவச் சிலையை இங்கே அமைத்தார். அப்படி அமைத்த கலைஞர் புகழ் வள்ளுவர் சிலையையும், வள்ளுவர் நூலையும் போல என்னைக்கும் நிலைத்து நின்று, மக்களுடைய உள்ளத்தையெல்லாம் கொள்ளை கொண்டதாகத் திகழும்” என்று பேராசிரியர் வாழ்த்தியதும்; மறைந்த நம்முடைய மூப்பனார் அவர்கள், அந்த விழாவிலே கண்ட எழுச்சியை வியந்து, குமரிமுனையில் இலட்சக்கணக்கில் குழுமியிருந்த மக்களையெல்லாம் எழுந்து நிற்கச் செய்து, “கலைஞரைப் பாராட்டுங்கள்; பாராட்டுவதற்கு அடையாளமாக அனைவரும் எழுந்து நின்று கையொலி செய்யுங்கள்” என்று கேட்க, அனைவரும் எழுந்து நின்று உற்சாகத்தோடு கையொலி செய்து என்னைப் பாராட்டி வாழ்த்தியதும்; அந்த விழாவிலே மூப்பனார் அவர்கள் “You can win” என்ற ஆங்கிலப் புத்தகத்தை எனக்குப் பரிசாகத் தந்து மகிழ்ந்ததும்; அருமைச் சகோதரர் சிவாஜி சில வார்த்தைகளைக் கொட்டி, என்னை ஒரு கணநேரம்

உணர்ச்சிவயப்படச் செய்ததும்; எனது இதயத்தில் அச்சடித்த சித்திரங்களாக அப்படியே இருக்கின்றன.

எனது நெஞ்சில் நிலைகொண்டிருக்கும் மற்றொரு நினைவுச் சின்னம் சென்னை தரமணியில் கழக ஆட்சியின்போது உருவாக்கப்பட்ட “டைடல் பூங்கா” எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப மென்பொருள் பூங்கா. மத்திய அமைச்சராக இருந்த தம்பி முரசொலி மாறன் மேற்கொண்ட முனைப்பான முயற்சிகளின் காரணமாக, தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கென்று தனியே கொள்கை உருவாக்கி அறிவித்த முதல் மாநிலம் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் என்ற சிறப்பு நமக்குக் கிடைத்தது.

அன்புள்ள,

மு.க.

11-03-2010

3467. 36 ஆண்டுகளுக்கு முன் அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் நீதியரசர் மகராஜனுக்கு எழுதிய கடிதம்!

36 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு - தமிழக முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் - அப்போதும் முதல் அமைச்சராக இருந்தபோது - உயர்நீதி மன்ற நீதிபதியாக இருந்த நீதியரசர் மகராஜன் அவர்கள் தான் எழுதிய ஒரு புத்தகத்தினை - கலைஞர் அவர்களுக்கு அனுப்பி, அந்த நூல் பற்றிய கருத்தினைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க -

கலைஞர் அவர்கள் அந்தப் புத்தகத்தைப் படித்து விட்டு 2-11-1974 அன்று தன் கைப்படவே ஒன்பது பக்கங்கள் அந்த நூலினைப் பற்றி விமர்சனம் செய்து எழுதியதுதான் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

36 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு -

முத்து முத்தான எழுத்துக்களில் -

முதலமைச்சர் பதவியிலே இருந்த நிலையில் “டிக்டேட்” செய்யலாம் - உதவியாளர்களைக் கொண்டு விமர்சனக் கட்டுரை ஒன்று எழுதி தட்டச்சு செய்து அதிலே கையெழுத்திட்டு அனுப்பலாம் - நூலினைப் புரட்டிப் பார்க்காமலே வேறு சிலர் தற்போது மற்றவர்கள் எழுதிய அறிக்கையைப் படிக்காமலே கூட கையெழுத்திட்டு அனுப்புகிறார்களே , அவ்வாறு செய்திருக்கலாம் - அப்படியெல்லாம் செய்யாமல் - நூல் முழுவதையும் படித்து விட்டு, அதைப்பற்றி பக்கம் பக்கமாக தன் கையெழுத்தில் எழுதியதற்கு ஒரு உதாரணமாக -

மறைந்த நீதியரசர் திரு.மகராஜனின் திருப்புதல்வர் டாக்டர் சந்திரசேகர் என்பார் பாதுகாத்து வைத்திருந்த அந்தக் கடிதத்தின் நகலை - தற்போது முதல்வருக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் டாக்டர் திரு.கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் மூலமாக கொடுத்து

3468. எத்தனை நாஸ்தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே?

உடன்பிறப்பே,

முன்னாள் முதலமைச்சர், இந்நாள் எதிர்க் கட்சித் தலைவர் ஜெயலலிதா மீது தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை,

ஒரு ரூபாய் மட்டுமே சம்பளம் வாங்குவதாகச் சொல்லிக் கொண்டு 1-7-1991 முதல் 30-4-1996 வரை ஆட்சி செய்த காலத்தில் சுமார் 66 கோடியே 65 இலட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா சொத்துக்களைக் குவித்ததாக 5-7-1997இல் வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்தது.

வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு 13 ஆண்டுகள் ஆகின்றன.

இன்னும் வழக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை.

இதற்குள் தமிழகத்தில் மூன்று முறை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது.

இந்த வழக்கு வரலாறு காணாத வகையில் 13 ஆண்டுகளாக; சட்ட நிபுணர்களேகூட எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு இழுத்தடிக்கப் படுவது பற்றிய சில விவரங்களை இங்கே தொகுத்துத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.

1997ஆம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கில் 259 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனர்.

வழக்கு விசாரணையின்போது ஜெயலலிதா தரப்பில் சிறிதும் ஒத்துழைக்காமல் எந்த அளவிற்குத் தாமதம் ஏற்படுத்திட முடியுமோ - அந்த அளவிற்கு தாமதம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

வழக்கு விசாரணை தாமதப்பட்டு வந்த நிலையில் 2001ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு -

ஜெயலலிதா முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றார்.

அதன் பின்னர் வழக்கின் போக்கில் அதிர்ச்சி தரத்தக்க மாற்றமும், பின்னடைவும் ஏற்பட்டன.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மாற்றப்பட்டார்.

அரசு வழக்கறிஞர்கள் மாற்றப்பட்டனர்.

ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்ட 76 சாட்சிகள் மீண்டும் வரவழைக்கப்பட்டு, விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில்தான் கழகப் பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அவர்கள் சட்டத்தின்படி நியாயமான விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக, உச்ச நீதிமன்றத்தில், இந்த வழக்கு விசாரணையை வேறு மாநில நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற வேண்டுமென்று கோரிக்கை வைத்தார்.

28-2-2003 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் - சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த விசாரணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்தது.

18-11-2003 அன்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.என். வரியவா, எச்.கே. சேமா ஆகியோர் அளித்த தீர்ப்பில் -

பேராசிரியரின் கோரிக்கையை ஏற்று - சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திலிருந்து இந்த வழக்கினை பெங்களூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்ற வேண்டுமென்று உத்தரவிட்டனர்.

உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் அளித்த அந்த தீர்ப்பில் சில வாசகங்கள் இன்றும் நினைவிலே கொள்ள வேண்டியதாகும்.

“ஜெயலலிதா சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தனது வாதத்தில் மனுதாரரான (பேராசிரியர்) அரசியல் எதிரி என்ற முறையில் இந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும், அரசியல் காரணங்களுக்காகவே இந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இந்த வாதம் ஏற்புடையதல்ல. போடப்பட்டிருக்கின்ற மனு, அரசியல் காரணத்திற்காக போடப்பட்ட ஒன்று என்று கூறி அலட்சியப்படுத்தக் கூடிய ஒன்றல்ல.

இந்த வழக்கில் மனுதாரர் (பேராசிரியர்) பல நியாயமானதும், ஏற்கத்தக்கதுமான காரணங்களையும் கூறியுள்ளார். அதாவது இதிலே நீதி மறுக்கத் தக்க வகையிலும், ஒருதலைப் பட்சமாக

வழங்கக் கூடிய நிலையும் ஏற்படலாம் என்று வலுவான ஐயங்களை எழுப்பியிருப்பதை எங்கள் கருத்தின் அடிப்படையில் ஏற்கிறோம்.

2000 ஆம் ஆண்டில் அரசு தரப்பு சாட்சியாக சாட்சியம் அளித்துள்ள ஒரு அரசு அதிகாரி, 2003இல் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் தூண்டுதலின்பேரில், மீண்டும் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டபோது, 2000ஆம் ஆண்டு அவர் அளித்த முதல் சாட்சியம் கட்டாயத்தின் பேரில் கூறப்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கிறார். இந்தச் சாட்சி அடித்த பல்பு குறித்து அரசு வழக்கறிஞர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதுபோலவே குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவர்களின் ஆடிட்டர் 2000ஆம் ஆண்டில் அளித்த சாட்சியத்திற்கும் மீண்டும் திரும்ப அழைத்த போது அளித்த சாட்சியத்திற்கும் இருந்த மாறுபாடுகள் குறித்து அரசு வழக்கறிஞர் கண்டு கொள்ளவே இல்லை.

இவர்களைப் போல மேலும் பல சாட்சிகள் (அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் இருந்தபோது) மீண்டும் சாட்சியம் என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்ட போது, அவர்கள் எல்லாம் தாங்கள் முதலில் அளித்த சாட்சியம் கட்டாயத்தின் பேரில் அளிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். எனினும், அவர்களை யெல்லாம் பிறழ் சாட்சிகள் என்று அரசு வழக்கறிஞர்கள் கூறவில்லை.

எந்தெந்த சாட்சிகள் இவ்வாறு மாறினார்கள் என்பதற்கு சில உதாரணங்களைத் தந்துள்ளோம். இதிலிருந்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் களுடன் எந்த அளவிற்கு அரசு தரப்பினர் இணைந்து செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது.

76 சாட்சியங்கள் இவ்வாறு திரும்ப அழைக்கப்பட்டவர்களாவர். இவர்களில் பெரும்பாலோர், முன்னரே குறுக்கு விசாரணை செய்யப்பட்டவர்களாவர். ஏன் இத்தனை பேர் மீண்டும் அழைக்கப்பட்டார்கள் என்று நீதி மன்றம் கேட்ட போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் மூத்த வழக்கறிஞருக்கு முன்பு நேரம் இல்லாத நிலையிருந்ததால் தற்போது அவர்கள் எல்லாம் மறு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டது. இதற்கு அரசு வழக்கறிஞர் எந்தவிதமான மறுப்பும் தெரிவிக்கவில்லை. அரசு வழக்கறிஞரின் இத்தகைய போக்கு ஒன்றே விசாரணை நேர்மையாக நடக்கவில்லை என்பதை காட்டுவதாக உள்ளது. தீர்ப்பின் பாதை திருப்பி விடுவதைப் போலத் தோன்றுகின்றது.

மேலே விளக்கியிருக்கின்ற நிகழ்வுகளை யெல்லாம் பார்க்கும்போது நீதியின்பால் மக்களுக்குள்ள நம்பிக்கை குறைகின்ற அளவிலே (ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது) செயல்பட்டுள்ளார்கள் என்பது புலனாகும். ஏற்கனவே விசாரிக்கப்பட்டு, குறுக்கு விசாரணையும் முடிவுற்ற சாட்சிகளை சாதாரண ஒரு காரணத்தைக் கூறி மீண்டும் திருப்பி அழைத்து விசாரணை நடத்தியிருக்கக் கூடாது. இந்தச் செயல்கள் இரண்டாவது குற்றவாளி, (ஜெயலலிதா) மீண்டும் இந்த மாநிலத்தின் முதல் அமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு நடந்தது என்பதும், அவரது அரசால் புதிய அரசு வழக்கறிஞர் நியமிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் இதற்கெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் இருந்திருக்கிறார் என்பதும் நீதி எந்த அளவிற்கு வளைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்குமான தெளிவினைத் தருகின்றது. அத்தகைய சாட்சிகள் மீது புதிய அரசு வழக்கறிஞர் எந்தக் குறுக்கீடும் நடத்தாமல் இருந்ததிலிருந்து, அரசு வழக்கறிஞர் குற்றவாளிகளோடு ஒன்றிப் போய் விட்டார் என்பதை எடுத்துக்காட்டி, ஒட்டு மொத்தமாக மக்கள் மனதில் நேர்மையான நீதி கிடைக்காதோ என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி யிருக்கின்றது. நீதியின் பாதை திசை திரும்பி விட்டது என்பதற்கான வலுவான அடையாளம் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில் மனுதாரரின் மனதிலே இந்த வழக்கு பற்றிய சந்தேகம் ஏற்பட்டதில் தவறில்லை. அவருக்கு மட்டுமல்ல, மக்கள் மனதிலும் நீதி வழங்கப்படாமல் போய்விடுமோ என்ற ஐயம் ஏற்பட்டதில் வியப்பில்லை.

மனுதாரரின் (பேராசிரியர்) வழக்கறிஞர் திரு. அந்தயார்ஜுனா எங்கள் கவனத்திற்கு ஒன்றைக் கொண்டு வந்தார். இரண்டாவது குற்றவாளியிடம் விதி 313இன் படி நடத்தப்பட்ட விசாரணை குறித்து தெரிவித்து, சட்ட விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட முறையிலே அது நடந்ததாகக் கூறியிருக்கிறார். இரண்டாவது குற்றவாளி 24-2-2003 அன்று தாக்கல் செய்த மனுவில் அவர்; தான் நேரில் ஆஜராகாமலிருக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவருடைய வழக்கறிஞர் மூலமாக கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த மனுவின் பாரா 5இல் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடுமையாக ஒரு வாரம் தேர்தல் சுற்றுப் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு

அப்போது தான் திரும்பியிருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார். சுரம் காரணமாக படுக்கையில் இருப்பதால் மருத்துவர்கள் மேலும் சில நாட்கள் ஓய்வெடுக்கும்படி பணித்திருக்கிறார்கள். எனவே 313வது விதியின்படி நேரில் நீதி மன்றத்தில் ஆஜராக முடியாத நிலை உள்ளது. மனுவின் வெது பாராவில், அவர் இந்த வேண்டுகோளை தான் வகிக்கும் பதவி காரணமாக கொடுக்கவில்லை என்றும், உடல் நிலை காரணமாகவே தருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். அரசு வழக்கறிஞர் இந்த மனு மீது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை.

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்கள் தீர்ப்பில் தெரிவித்த ஆங்கில வாசகங்களை அப்படியே இங்கே தருகிறேன்.

The Supreme Court Judges said that “it is undisputed that 76 witnesses have been recalled. Many of them had earlier been cross examined. We were informed that witnesses were recalled as senior counsel for Ms. Jayalalithaa had been busy attending to some other case filed against her when they were first examined.”

(இந்த வழக்கில் 76 சாட்சிகள் மீண்டும் விசாரணைக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களில் பெரும்பாலோர் ஏற்கனவே குறுக்கு விசாரணை நடத்தி முடிக்கப்பட்டவர்கள். ஏன் அவர்களை மீண்டும் அழைத்தீர்கள் என்று கேட்டதற்கு, ஜெயலலிதாவின் மூத்த வழக்கறிஞருக்கு அவர் மீதுள்ள வேறு பல வழக்குகளில் ஆஜராக வேண்டிய பணிகள் இருந்த காரணத்தினால் தற்போது மீண்டும் அந்தச் சாட்சிகள் திரும்ப அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்று காரணம் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.)

இப்படி சாட்சிகளை அழைத்தது பற்றி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்?

The Bench said that the fact that witnesses were recalled for cross examination on flimsy grounds after Ms. Jayalalithaa assumed power as Chief Minister and the Public Prosecutor appointed by her Government did not oppose and / or gave consent to application for recall of witnesses was indicative of how “judicial process is being subverted”

(ஜெயலலிதா முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, சாதாரணமான ஏதோவொரு காரணத்தைக் கூறி இந்தச் சாட்சிகள் மீண்டும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு ஜெயலலிதாவின் அரசினால் நியமிக்கப்பட்ட அரசாங்க வழக்கறிஞர் எந்த எதிர்ப்பும்

தெரிவிக்காமல் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். இது ஒன்றே எந்த அளவிற்கு நீதி இந்த வழக்கிலே திசை திருப்பப்பட்டுள்ளது என்பது நன்றாக விளங்குகின்றது.)

It does appear that the new public prosecutor is hand in glove with the accused thereby creating a reasonable apprehension of likelihood of failure of justice in the minds of the public at large. There is strong indication that the process of justice is being subverted. The conduct of the Public Prosecutor in not opposing such a frivolous application has to be deprecated.

(புதிய அரசு வழக்கறிஞர் குற்றவாளிகளோடு (ஜெயலலிதா குழுவினரோடு) இணைந்து செயல்படுவது நன்றாகத் தெரிகிறது. அதன் காரணமாக பொதுவாக நீதி கிடைக்காது என்ற ஒரு நம்பத் தகுந்த ஐயம் மக்கள் மனதிலே எழுந்துள்ளது. நீதி திசை திரும்பிச் செல்வது நிச்சயமாக தெரிகின்றது. 313வது விதிப்படி நீதிமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்படும்போது, ஜெயலலிதா நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகாமல் இருக்க தாக்கல் செய்த தவறான மனுவிற்கு அரசு வழக்கறிஞர் எதிர்ப்பே தெரிவிக்காமல் இருந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தது வருந்தத்தக்கது.)

The Judges took serious exception to the trial court dispensing with the personal appearance of Ms. Jayalalithaa and said “be you ever so high, the law is above you. The grounds cited by her in the application were not all mitigating circumstances to have granted dispensation of personal appearance. To say the least, that was a ploy adopted to circumvent the due process of law.

(ஜெயலலிதா நேரில் ஆஜராகாமல் இருக்க விசாரணை நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுத்ததற்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்களுடைய கடுமையான எதிர்ப்பை அந்தத் தீர்ப்பிலே தெரிவித்திருப்பதோடு, “நீங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருந்தபோதிலும், உங்களை விட சட்டம் உயர்ந்தது. நேரில் ஆஜராகாமல் இருக்க விதிவிலக்கு கொடுக்கக் கூடிய அளவிற்கு அவரது மனுவிலே காரணங்கள் கூறப்படவில்லை. சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், சட்டத்தின் பாதையை திசை திருப்புவதற்கான செயல்தான் நடைபெற்றுள்ளது”.)

நீதிபதிகள் முடிக்கும்போது கூறுகிறார்கள்;

“In our view, the petitioner has raised many justifiable and reasonable apprehensions of miscarriage of justice and likelihood of bias, which would require our interference”

அதாவது “எங்களின் கருத்தின்படி, மனுதாரர் (பேராசிரியர்) நியாயப்பூர்வமான, கருத்தில் கொள்ளத்தக்க சந்தேகங்களை எழுப்பி, அதாவது நீதி திசை திருப்பியும், பாரபட்சமாகவும் செல்வதால் எங்களுடைய குறுக்கீடு அவசியம் தேவை என்ற கோரிக்கையை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளே தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

ஜெயலலிதா சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை வேறு மாநில நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றிட வேண்டுமென்று நமது பேராசிரியர் வைத்த வேண்டுகோள் மனுவை ஏற்று உச்ச நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பில் மேலும் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் யாவை?

1. செல்வி ஜெயலலிதா தலைமையிலான அரசு; 1997ன் சி.சி. எண். 7 வழக்கில் தீய நோக்கத்தோடு, வேண்டுமென்றே அரசு வழக்கறிஞரின் உதவியோடு நேர்மையான சுதந்திரமான விசாரணையை குலைப்பதற்காக தலையிட்டுள்ளது.

2. தங்கள் முந்திய வாக்குமூலங்களை மாற்றிக் கூறிய சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்யவோ, மறு விசாரணை செய்யவோ முயற்சிக்காமல் அரசு வழக்கறிஞர் கடமையிலிருந்து தவறியிருப்பது, அரசு வழக்கறிஞர் துறை, ஜெயலலிதா உட்பட குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுதலை செய்யப்படுவதற்கு வழியமைத்துக் கொடுக்க ரகசியமாக முடிவு செய்து செயல்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் நீதி நிர்வாகத்தில் தலையிட்டுள்ளது என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உறுதியாகிறது.

3. முதல் அமைச்சர் செல்வி ஜெ. ஜெயலலிதா சென்னையிலேயே இருக்கும் பொழுது இந்திய குற்றவியல் சட்டம் 313வது பிரிவின்கீழ் அவர் நேரில் ஆஜராகாமல் இருப்பதற்கு அரசு வழக்கறிஞர் ஒப்புதல் அளித்திருப்பது, அரசு வழக்கறிஞர் சுதந்திரமாக செயல்படவில்லை; முதல் குற்றவாளியான செல்வி ஜெயலலிதாவின் விருப்பப்படியே செயல்படுகிறார் என்பதைத் தெரிவிக்கிறது.

4. 1997ன் சி.சி. எண். 7 வழக்கில் முதல் அமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் சட்ட விரோதத் தலையீடும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அரசு வழக்கறிஞர் சட்ட விரோத உதவியளித்ததும் இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் 21வது பிரிவையும், இந்தியக் குற்றவியல் சட்டத்தின் 313வது பிரிவையும் மீறிய செயலாகும். எல்லாவற்றையும் விட, இது குற்றவியல் நீதி முறையைக் குலைக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட கடுமையான முயற்சியாகும்.

இவ்வாறெல்லாம் கூறிய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் -

வழக்கு தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் தமிழக அரசு பெங்களூர் சிறப்பு நீதி மன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் -

ஆறு வாரத்தில் இப்பணிகள் முடிக்கப்பட வேண்டும் -

அதன் பிறகு அன்றாடம் விசாரணை நடைபெற வேண்டும் -

இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விசாரணையின்போது சாட்சியம் அளிக்க நேரில் ஆஜராக வேண்டும் -

முதல்வராக இருந்தாலும், யாராக இருந்தாலும் நீதி மன்றத்தின் முன் அனைவரும் சமமே.

இந்த வழக்கைப் பொறுத்தவரை விசாரணை நேர்மையான முறையில் நடைபெறவில்லை. அதை அப்படியே உச்ச நீதிமன்றம் வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. எனவே இந்த வழக்கை பெங்களூருக்கு மாற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது.

இவ்வாறு 2003ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதி மன்றத்தில் இரண்டு நீதிபதிகள் வழங்கிய தீர்ப்பில் கூறப்பட்ட பிறகு

ஏழு ஆண்டுகளாகி விட்டன. இருந்தும் இன்னமும் வழக்கு முடிந்தபாடில்லை.

ஒரு சிறிய குற்றத்தைச் செய்பவர் தொடர்பான வழக்கிலே கூட - உடனடியாக விசாரித்து - அப்போதே தண்டனை வழங்கப்படுவதை பார்க்கிறோம்.

ஆனால் கோடிக்கணக்கில் சொத்து சேர்த்த ஊழல் வழக்கில் 13 ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னும் தீர்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

வழக்கு தொடர்பான அனைத்து ஆவணங் களையும் தமிழக அரசு பெங்களுர் சிறப்பு நீதி மன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் -

ஆறு வாரத்தில் இப்பணிகள் முடிக்கப்பட வேண்டும் - என்று உச்ச நீதி மன்ற நீதிபதிகள் தீர்ப்பு கூறிய பிறகும், கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் வரை வழக்கு ஆவணங்கள் கர்நாடக சிறப்பு நீதி மன்றத்திற்கு அப்போதிருந்த அ.தி.மு.க. அரசினால் ஒப்படைக்கப்படவே இல்லை.

அதற்குப் பிறகு ஜெயலலிதா உட்பட ஐந்து பேர் மீதான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பெங்களுர் தனி நீதி மன்றத்தில் விசாரணை தொடங்கிய போதிலும் நான்கு முறை ஜெயலலிதா தனி நீதி மன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை. ஜெயலலிதா தரப்பில் ஒரு மாதம் அவகாசம் கேட்டார்கள். அதற்கு நீதிபதி பச்சாபுரே அவகாசம் தராமல், 18-4-2005க்கு வழக்கை ஒத்தி வைத்தார். 18ஆம் தேதியன்றும் ஜெயலலிதா, சசிகலா ஆகியோர் ஆஜராக வில்லை. ஜெ.யின் வழக்கறிஞரும் ஆஜராக வில்லை. மூத்த வழக்கறிஞரின் உதவியாளர், மூத்த வழக்கறிஞர் உடல் நலம் சரி இல்லாமல் மருத்துவமனையிலே இருப்பதாகக் கூறினார். “அவர் வராமல் போகட்டும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 5 பேரும் எங்கே? குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ஆஜராகாமல் இருப்பதை வைத்தே தீர்ப்பு வழங்கி விடுவேன்” என்றார் நீதிபதி.

இறுதியாக விசாரணையை 2005ஆம் ஆண்டு மே 9ந்தேதிக்கு ஒத்தி வைத்த நீதிபதி அன்று ஜெயலலிதா, சசிகலா உட்பட அனைவரும் கண்டிப்பாக கோர்ட்டில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார். 9-5-2005 அன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, ஜெயலலிதா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் நீண்ட நாள் அவகாசம் கேட்டார். அப்போது ஜெயலலிதா, சசிகலா உள்ளிட்ட ஐந்து பேரும் நீதி மன்றத்தில் ஆஜராகாததால் நீதிபதி பச்சாபுரே கடும் கோபமடைந்தார்.

“வருகிற 16ந்தேதி இறுதி அவகாசம் தருகிறேன், அதற்கு மேல் அவகாசம் தர மாட்டேன். அன்று ஜெயலலிதா, சசிகலா உட்பட ஐந்து பேரும் கண்டிப்பாக ஆஜராக வேண்டும். நீண்ட

அவகாசம் கேட்பதை ஏற்க முடியாது. வழக்கை தினந்தோறும் நடத்தவுள்ளேன். இப்படி அடிக்கடி வாய்தா கேட்டால் எப்படி வழக்கை விரைவாக நடத்துவது, (ஜெயலலிதாவின் வழக்கறிஞர் தனக்கு வேறு நீதிமன்றங்களில் பணியிருப்பதாகக் கூறினார்)

உங்களுக்கு பல கோர்ட்டுகளில் வேலை இருக்கும். உங்கள் ஒருவருக்காக இந்த வழக்கை தள்ளி வைக்க முடியுமா? இது நியாயமற்றது. பல ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கு முடிக்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது. இப்படி அடிக்கடி அவகாசம் கேட்பதை ஏற்க முடியாது. இரண்டரை ஆண்டுகளாக வழக்கை வாய்தா கேட்டு இழுத்தடித்து விட்டு தற்போது மீண்டும் வாய்தா கேட்பது சரிதானா? சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த வழக்கை விரைவாக நடத்த வேண்டுமென்று எனக்கு உத்தரவிட்டு உள்ளது. கடந்த ஆறு மாதமாக இந்த வழக்கில் எந்த விசாரணையும் நடக்கவில்லை. நான் தனியாக கடந்த ஆறு மாதமாக உட்கார்ந்து வருகிறேன். தனி சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளது போல உள்ளேன்” என்றார்.

ஆனால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் வேண்டுமென்றே வழக்கைத் தாமதப்படுத்துவது கண்டு நீதிபதி கடுங்கோபமடைந்து தனது கோபத்தை, சாதாரணமானவரும் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் வெளிப்படுத்தியும் கூட, 16ம் தேதி யன்றும் யாரும் ஆஜராகவில்லை. மீண்டும் 3 வாரம் வாய்தாவிற்கு நேரம் கொடுக்க மறுத்து நீதிபதி விசாரணையை வருகிற அந்த ஆண்டு மே 25ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார். அப்போதும் ஜெயலலிதா வரவில்லை. அவரது வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகி வழக்கை மீண்டும் தள்ளி வைக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொண்டார்கள்.

இவ்வாறு வழக்கு விசாரணையைத் தாமதப்படுத்த ஜெயலலிதா குழுவினர் பின்பற்றிய அனைத்து வகை உத்திகளுக்குப் பின்னர் தற்போது 25-2-2010 அன்று முதல் கர்நாடக சிறப்பு நீதி மன்றத்தில் ஜெயலலிதா மீதான 66 கோடி ரூபாய் சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு மேல் விசாரணை தொடங்கியிருக்கின்றது. கடந்த 13 ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கிலே பல முயற்சிகளின் வாயிலாக வாய்தா வாங்க முயன்ற ஜெயலலிதா - தற்போதும் பெங்களூரு சிறப்பு நீதி மன்றத்திலும் இந்த விசாரணை தொடராமல் இருக்க - ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு காரணத்தைக் கண்டுபிடித்துக் காட்டி அதன் அடிப்படையில்,

பல்வேறு மனுக்களை சிறப்பு நீதி மன்றத்திலும், கர்நாடக உயர் நீதி மன்றத்திலும், டெல்லி உச்ச நீதி மன்றத்திலும் தாக்கல் செய்து வருவதை கடந்த இரண்டு மாத கால செய்திகளின் மூலமாக நாட்டு மக்களே நன்கறிவார்கள்.

உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜெயலலிதா சார்பில் இப்போது தாக்கல் செய்த மனு கூட இன்று தள்ளுபடி செய்யப் பட்டுள்ளது.

1997 ஆம் ஆண்டு 66 கோடி ரூபாய் குவித்ததற்கான வழக்கு - அப்போது 66 கோடி ரூபாய் என்றால் தற்போது எத்தனை கோடி ரூபாய் சொத்து என்பதைச் சுலபமாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். கட்சிக்காரர்களை நினைத்தபடி ஏமாற்றலாம் - மக்களை ஓரளவு ஏமாற்றலாம் - கட்சிக்காரர்களும் ஏமாந்து போய்; மக்களை ஏமாற்ற முனையலாம் - சட்டத்தின் சந்து பொந்துகளில் நுழைந்து கொண்டு நீதியை தாமதப்படுத்தலாமே தவிர நிரந்தரமாகத் தவிர்த்திடவோ, ஏமாற்றிடவோ முடியாது என்பதை காலம்தான் உணர்த்த வேண்டும். இந்த விவரங்களையெல்லாம் மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு உனக்குத்தான் உள்ளது.

அன்புள்ள,

மு.க.

12-05-2010

3469. பன்னீர், பயன்படுத்திய பயனிலா வார்த்தை!

உடன்பிறப்பே,

எண்ணிப் பார்க்கிறேன் - உன்னை “உடன்பிறப்பே” என்று அழைத்து எத்தனை கடிதங்கள் எழுதிவிட்டேன். இந்தக் கடிதத்தில் “உடன்பிறப்பே” என்று தொடங்கி, உன்னை விளித்திடும்போது; இன்று காலையில் சட்டப் பேரவையில்; எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர், “உடன்பிறப்பு” என்பது எனக்கு ஒரு போர்வை என்று எப்படித்தான் மனம் துணிந்து குறிப்பிட்டாரோ தெரியவில்லை - ஆம்; இப்படித்தான் சொன்னார்; முதலமைச்சர் முரசொலியில் “உடன்பிறப்பு” என்ற போர்வையில் எழுதியுள்ள கடிதம் என்றுதான் சொன்னார்.

1969 முதல் 1976 வரை ஏழு ஆண்டுகள் - 1989 முதல் 1991 வரை இரண்டு ஆண்டுகள் - 1996 முதல் 2001 வரை ஐந்து ஆண்டுகள் - இப்போது 2006 முதல் இதுவரை நான்கு ஆண்டுகள் நிறைவு செய்து; மொத்தம் பதினெட்டு ஆண்டுகள் முதலமைச்சராகப் பணியாற்றி, பத்தொன்பதாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறேன். ஆம் - பதினெட்டு என்பது; வரலாற்றில், புராண இதிகாசங்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு எண்ணாகவே இருந்திருக்கிறது. பாரதப் போர் பதினெட்டு நாட்கள் - இராமாயணப் போர் பதினெட்டு மாதங்கள் - தேவாசுரப் போர் பதினெட்டு ஆண்டுகள் - சேரன் செங்குட்டுவன் இமய மலைக் குயிலாலுவத்தில் கனக விசயருடன் நடத்திய போர் பதினெட்டு நாழிகை என்று; பதினெட்டு என்ற எண்ணுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் புலவர்கள் உண்டு.

என் வாழ்க்கையில் பதினெட்டு என்பது எனக்குப் பெருமை சேர்க்காவிடினும் - பதினெட்டை நினைத்து நான் பெருமூச்செறியும் பல சந்தர்ப்பங்களைச் சந்தித்துள்ளேன்.

அந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஒன்றுதான், இன்று சட்டப் பேரவையில் நான் சந்தித்தது. பதின்மூன்று ஆண்டுகளாக இழுத்துக் கொண்டே போகும் ஒரு வழக்கு பற்றியதுதான் நான்